

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2208/2533

นาง รัตนา ยุพกรณ์
นาง รัศมี พล แก้ว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 204

แม้จำเลยตกลง กำหนดเวลาชำระหนี้เป็น 2 งวด แต่ ก็มีได้แยกหนี้ออกเป็นรายต่างหากจากกัน เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาตกลง ไว้ แม้แต่ เพียงงวดแรก จำเลยก็ยอมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตาม บันทึกรับข้อตกลงรับสภาพหนี้ทั้งหมด ดังนี้ โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกหนี้ตาม งวดที่สองได้.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2528 จำเลยได้ทำบันทึกรับสภาพหนี้ไว้ ต่อโจทก์ว่า จำเลยได้กู้ยืมทรัพย์สินของโจทก์ไปเป็นเงินทั้งสิ้น 29,500 บาท จำเลยยอมชำระให้โจทก์โดยแบ่งผ่อนชำระเป็น 2 งวด งวดแรก จำนวน 5,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 งวดที่สอง จำนวน 24,500 บาท ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2529 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจำเลยยอมให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับได้ นับแต่ทำบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ดังกล่าวแล้ว จำเลยไม่เคยชำระหนี้ให้โจทก์เลย ขอให้ศาลพิพากษาบังคับจำเลยชำระหนี้ให้โจทก์ 29,500 บาท

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์อ้างว่าจำเลยแบ่งชำระหนี้เป็น 2 งวด งวดที่สอง
จำนวน 24,500 บาท จะชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2529 โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่ 9
เมษายน 2529 ซึ่งหนึ่งงวดที่สองยังไม่ถึงกำหนด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกหนี้
งวดที่สอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 29,500 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า ตามบันทึกข้อตกลงรับ
สภาพหนี้ปรากฏว่า จำเลยตกลงผ่อนชำระหนี้ให้โจทก์เป็น 2 งวด งวดแรก จำนวน
5,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2528 งวดที่สอง จำนวน 24,500 บาท
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2529 โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2529 คดีมี
ประเด็นว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องเรียกหนี้ตามงวดที่สองได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้
จำเลยตกลงกำหนดเวลาชำระหนี้เป็น 2 งวด แต่ก็มิได้แยกหนี้ออกเป็นรายต่างหาก
จากกัน เมื่อจำเลยไม่ชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่ตกลงไว้ แม้แต่เพียงงวดแรก จำเลย
ก็ย่อมตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ตามบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ทั้งหมด โจทก์จึงมี
อำนาจฟ้องเรียกหนี้ตามงวดที่สองได้ เทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 521/2510 ระหว่าง
นายพุก ตรีทศ โจทก์ นายวิทยา ตะเพียนทอง จำเลย ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ